

0000391-84.2018.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: TALES NOVAES FRANCIS DICLER

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Ofício, Inquérito Policial (Flagrante) - 656/2018 - Delegacia de Polícia de Itapecerica da Serra, 656/2018 - Delegacia de Polícia de Itapecerica da Serra, 237/2018 - Delegacia de Polícia de Itapecerica da Serra, 105/2018 - Delegacia de Polícia de Itapecerica da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

1ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000391-84.2018.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000391-84.2018.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Ofício, Inquérito Policial (Flagrante) - 656/2018 - Delegacia de Polícia de Itapecerica da Serra, 656/2018 - Delegacia de Polícia de Itapecerica da Serra, 237/2018 - Delegacia de Polícia de Itapecerica da Serra, 105/2018 - Delegacia de Polícia de Itapecerica da Serra

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERIVALTO DE JESUS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TALES NOVAES FRANCIS DICLER

Vistos.

ERIVALTO DE JESUS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 155, caput, do Código Penal.

Segundo a denúncia (fls. 74-75):

No dia 1º de março de 2018, por volta das 11h00, na Rodovia SP 228, altura do nº 2200, Rodovia Armando Salles, Potuvera, nesta cidade e comarca de Itapecerica da Serra, o denunciado subtraiu, para si, 02 caixas contendo filtros de ar para caminhões, bens avaliados em R\$ 186,00, conforme auto de exibição, apreensão e

entrega de fl. 13, de propriedade da vítima Gustavo Jorge Pedreira.

A denúncia foi recebida (fl. 76). O réu foi citado (fl. 161) e apresentou resposta à acusação (fl. 127-128).

O recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 226) e designada audiência de instrução e julgamento.

Na audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas. Sendo o acusado interrogado, em seguida.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, com fixação da pena no patamar mínimo, regime inicial aberto e conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

A Defesa, por seu turno, requereu absolvição do acusado alegando sua inimputabilidade pelo uso de entorpecentes.

É o sucinto relatório.

Decido.

Não havendo questões preliminares pendentes de análise, passo diretamente ao mérito.

Imputa-se ao réu o seguinte delito:

Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

§ 3º - Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade restou evidenciada pelo auto de exibição/apreensão e entrega (fl. 13) e pelo auto de avaliação (fl. 4) e pela prova oral colhida

No mesmo sentido, a autoria aponta para o acusado. Vejamos a prova oral colhida.

A vítima Gustavo Jorge Pedreira, disse em sede policial, que ha dois dias ele comprou um filtro de ar, e colocou na carroceria de seu veículo Fiat/Toro, placa FVF 3999; que nesta data estacionou seu veículo, na Rua Armando Salles, 2.200, nesta cidade de Itapeverica da Serra, e saiu por 15 minutos aproximadamente, e quando retornou percebeu que as 2 duas caixas que estavam na carroceria haviam sido furtadas; que imediatamente saiu pela rua dirigindo seu veículo na tentativa de localizar alguém carregando as caixas; momento que avistou uma viatura policial para alguns metros, e ao informar o ocorrido aos policiais, percebeu que um indivíduo que naquele momento estava sendo abordado pelos policiais, estava com duas caixas semelhantes as que haviam sido furtada momentos antes; que comunicou os fatos aos policiais, reconheceu as caixas, informando ainda policiais, que naquelas caixas haviam filtros de ar para caminhão; diante disso, acompanhou os policiais a esta unidade policial, e reconheceu as caixas, contendo 02 filtros de ar, sem sombra de duvidas, como sendo suas, apresentando inclusive a nota fiscal da compra dos objetos; que avaliou os objetos no valor de R\$ 186,00; que recebeu os filtros em autos próprios e nas condições em que se encontravam; informa ainda que não houve arrombamento de seu veículo no momento da subtração das caixas, pois estavam na carroceria da camionete.

Em juízo, disse que não se recorda exatamente dos fatos, lembra-se que foram subtraídos alguns filtros de ar. Acredita que os filtros estavam no passageiro ou na carroceria e foram levados. Acredita que tenham sido recuperados ou achados no caminho. A camionete não foi danificada.

A testemunha policial civil Empédocles Domingos da Silva, em sede policial, disse que nesta data juntamente com a policial civil Erika, durante deslocamento pelo local dos fatos, avistaram um indivíduo caminhando carregando duas caixas, sendo

que o indivíduo ao avistar os policiais, demonstrou estar apreensivo, face a isso, foi realizada abordagem e revista pessoal ao suspeito, que se identificou como sendo Erivalto de Jesus Santos, ao ser indagado sobre o que carregava nas caixas, Erivalto não soube dizer, neste mesmo momento, um rapaz se dirigia um veículo tipo camionete, se aproximou, dizendo que haviam acabado de furtar duas caixas com filtro de óleo, de dentro da carroceria de sua camionete, semelhante as caixas com Erivalto; que diante as informações, foi realizada abertura das caixas e constatado que dentro haviam filtros de ar, Erivalto de Jesus Santos foi novamente indagado a respeito daquelas caixas, e informalmente confessou aos policiais que havia furtado de uma camionete que estava estacionada há alguns metros; que diante disso foi dado a voz de prisão a Erivalto de Jesus Santos, razão pela qual todos foram conduzidos para delegacia e apresentado a autoridade policial juntamente com os produtos para procedimentos judiciaria.

Em juízo, disse que se recorda vagamente dos fatos, que estava na rodovia e viu um rapaz com uma ou duas caixas na mão, meio assustado. Foi feita a abordagem e questionado sobre as caixas ele confessou que havia subtraído de uma pessoa. Na delegacia viram o nome do remetente na caixa, fizeram pesquisas, chamaram a vítima e ela nem sabia ainda que havia sido furtada, mas reconheceu os objetos.

A testemunha policial civil Erika Janaina Anhaia Pertinhes, em sede policial, disse que nesta data juntamente com policial civil Domingos, durante deslocamento pelo local dos fatos, avistaram um indivíduo caminhando carregando duas caixas, sendo que o indivíduo ao avistar os policiais, demonstrou estar apreensivo, face a isso, foi realizada abordagem e revista pessoal ao suspeito, que se identificou como sendo Erivalto de Jesus Santos, ao ser indagado sobre o que carregava nas caixas, Erivalto não soube dizer, neste mesmo momento, um rapaz se dirigia um veículo tipo camionete, se aproximou, dizendo que haviam acabado de furtar duas caixas com filtro de óleo, de dentro da carroceria de sua camionete, semelhante as caixas com Erivalto; que diante as informações, foi realizada abertura das caixas e constatado que dentro haviam filtros de ar, Erivalto de Jesus Santos foi novamente indagado a respeito daquelas caixas, e informalmente confessou aos policiais que havia furtado de uma camionete que estava estacionada há alguns metros; que diante disso foi dado a voz de prisão a Erivalto de Jesus Santos, razão pela qual todos foram conduzidos para delegacia e apresentado a autoridade policial juntamente com os produtos para procedimentos judiciaria.

Em juízo, disse que se recorda vagamente dos fatos. Contou que abordou o indivíduo pois estava com uma caixa de filtro de ar na rodovia, de pronto ele confessou que havia subtraído. Levaram o réu até a delegacia e lá conseguiram encontrar nas caixas o telefone da vítima, ela foi até lá, levou a nota fiscal.

Interrogado, o réu Erivalto de Jesus Santos, optou por permanecer em silêncio, e, em juízo, não compareceu.

Assim sendo, é incontroversa a subtração e autoria delitiva.

Isso porque os policiais foram firmes e coesos, repetindo em juízo a versão já apresentada na fase inquisitorial no sentido de que o réu foi surpreendido na posse dos objetos subtraídos e prontamente confessou o delito.

O depoimento de agentes estatais, como se sabe, não possui presunção de veracidade absoluta, porém, quando coeso com o restante da prova, não havendo qualquer circunstância a lhe desautorizar, justamente como na hipótese vertente, deve ser levado em consideração.

Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no STJ:

O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe17/11/2016.

No mais, a defesa não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse infirmar a palavra dos policiais. Vale dizer ainda que eventual uso de drogas, sobretudo por ser voluntário, não é capaz de afastar a responsabilidade penal do acusado.

Assim sendo, revestidos os fatos de tipicidade e ilicitude, não havendo excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade, a condenação pelo crime do art. 155, caput, do Código Penal, é medida que se impõe.

Passo, então, a dosimetria, em respeito ao princípio da individualização das penas, bem como ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do CP.

Primeira etapa.

Nos termos do art. 155, caput, do CP, a pena varia entre 1 a 4 anos de reclusão e multa.

Vejamos as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal.

No que tange à culpabilidade, deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta o que era exigível ao agente, na situação em que o fato ocorreu. À vista disso, reputo que ela não lhe é desfavorável.

Quanto aos antecedentes criminais, o réu é primário, não ostentando nenhuma condenação com trânsito em julgado em sua folha de antecedentes.

A conduta social, consistente na forma como o indivíduo se comporta perante a sociedade, não foi suficientemente apurada.

A personalidade do agente diz respeito à "sua índole, à sua maneira de agir e de sentir, ao próprio caráter do agente. Deve-se averiguar se o crime praticado se afina com a individualidade psicológica do agente, caso em que essa sua personalidade voltada ao delito pesará em seu desfavor" (in Celso DELMANTO. Código Penal Comentado. 6. ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 111). Deve-se lembrar que aqui são levados em consideração aspectos extrapenais, e, portanto, não há, nestes autos, informações suficientes.

Os motivos do crime são as razões que moveram o agente a cometer o crime.

Igualmente, não vislumbro motivo para valorá-los negativamente.

As circunstâncias do crime são as condições que gravitam a prática da infração penal e que são relevantes no caso concreto. Nada há nos autos que demonstre que extrapolem o já implícito no tipo penal em comento.

As consequências do crime são os efeitos da conduta do agente, o maior ou o menor dano (ou risco de dano) para a vítima ou para a própria coletividade. No caso, não se mostraram anormais para a natureza do crime, de sorte que não devem influir na dosimetria da pena.

Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do injusto.

Ponderadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, que são favoráveis ao réu, mantenho a pena base no mínimo legal, ou seja, em 1 ano de reclusão e 10 dias multa.

Segunda etapa.

Não estão presentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Contudo, considerando que a pena base já foi fixada no mínimo legal, deixo de aplicar a redução correspondente à atenuante.

Assim, mantenho a pena no patamar inicial.

Terceira etapa.

Inexistem causas gerais ou especiais de diminuição ou aumento de pena.

Por conseguinte, fica a pena definitivamente estabelecida em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Regime inicial de cumprimento.

Considerando o quantum da pena privativa de liberdade aplicada e as condições pessoais do condenado, que não é reincidente, com fundamento no art. 33, parágrafo 2º, alínea "c" e parágrafo 3º, do mesmo diploma legal, fixo, para início do cumprimento da pena, o regime aberto.

Da substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (art. 44 do CP).

Considerando o montante de pena aplicado, que as circunstâncias judiciais são majoritariamente favoráveis, verifica-se a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade pelas penas restritiva de direitos.

Assim sendo, substituto a pena privativa de liberdade aplicada pelas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, por se revelar a mais

adequada ao caso concreto, devendo o Juízo da execução, em audiência admonitória, definir a entidade que será beneficiada com a prestação social alternativa.

Da suspensão condicional da pena (art. 77, do CP):

Resta prejudicado o sursis em razão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Do direito de recorrer em liberdade

Considerando a quantidade de pena imposta e o regime inicial fixado, não se encontram presentes os requisitos e pressupostos necessários à custódia cautelar, podendo o acusado aguardar eventual recurso em liberdade.

Valor do dia-multa

Do que consta dos autos, o condenado não possui bens de valor, tampouco exerce profissão rendosa, motivos pelos quais fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato (art.49, § 1º, do Código Penal).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR ERIVALTO DE JESUS SANTOS à pena de reclusão, pelo prazo de 1 (um) ano, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito nos termos da fundamentação, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, em virtude da conduta típica descrita no artigo 155, caput, do Código Penal.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, a teor do que dispõe o artigo 804, do Código de Processo Penal.

Observe-se a assistência judiciária gratuita em razão da nomeação de advogado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Intime-se a vítima, nos termos do art. 201, §2º, do CPP.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

P.I.C.

Itapecerica da Serra, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA